Lausitzer Werkbank AG
Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

20.06.2023 | CB-V-01 | Vertragsausfertigung

Darlehensvertrag OF-109

1 Parteien und Vorhaben

Lausitzer Werkbank AG, Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus, vertreten durch Betina Riedel und die Prokuristin Dana Eckhoff, gewährt Spreeglasur Industriekeramik GmbH, Brennring 17, 03044 Cottbus, vertreten durch Elin von Tannrode, das nachstehende betriebliche Darlehen. Die Gesellschaft nimmt das Darlehen an.

Das Darlehen OF-109 dient der Finanzierung von die Produktionshalle mit Grundstück Brennring 17 sowie die Brennöfen O-101, O-102 und O-103. Die Finanzierung ist objektbezogen. Sie begründet weder einen revolvierenden Rahmen noch einen Anspruch auf erneute Auszahlung bereits zurückgezahlter Beträge.

2 Darlehensbetrag und Auszahlung

Der Nennbetrag beträgt 1.040.000,00 EUR. Die Bank zahlt den Betrag nach Eingang der vereinbarten Sicherheiten und der Rechnung des Verkäufers unmittelbar für Rechnung der Darlehensnehmerin an den Verkäufer aus. Die Auszahlung ist bei dem Darlehenskonto OF-109 zu buchen. Sie erfolgt nicht als Guthabenzufluss auf dem laufenden Geschäftskonto.

Die Darlehensnehmerin prüft den Kaufgegenstand eigenverantwortlich. Die direkte Zahlung der Bank ersetzt weder Lieferung noch Abnahme und enthält keine Erklärung über den Zustand des Kaufgegenstands. Beanstandungen des Kaufgeschäfts ändern die vereinbarte Rückzahlung nicht ohne gesonderte Vereinbarung.

3 Entgelt und Zinsperiode

Für die Zeit von der Auszahlung bis einschließlich 30. Juni 2026 vereinbaren die Parteien ein festes, bei Auszahlung gesondert entrichtetes Vorausentgelt von 62.400,00 EUR. Dieses Entgelt ist zusätzlich zum Kapitalbetrag geschuldet und wird nicht dem Darlehenskapital zugeschlagen. Der Empfang wird in der Auszahlungsabrechnung bestätigt. In dieser Zinsperiode fallen keine weiteren laufenden Zinszahlungen an.

Ab 1. Juli 2026 beträgt der feste Sollzins 3,00 Prozent jährlich auf das jeweils offene Kapital. Die Bank rechnet nach tatsächlichen Kalendertagen und einem Jahr mit 365 Tagen ab; Zinsen sind erstmals am 30. September 2026 und danach jeweils zum Quartalsende fällig. Zinseszinsen und Bereitstellungsprovisionen werden nicht vereinbart. Für vorzeitige Rückzahlung in der Vorausentgeltperiode wird das auf die ersparte Restlaufzeit entfallende Entgelt zeitanteilig erstattet.

4 Rückzahlung und Tilgungsplan

Die Kapitaltilgung beginnt am 19.05.2026. Bis dahin ist keine ordentliche Kapitalrate fällig. Die einzelnen Raten und ihre Fälligkeit stehen im beigefügten Tilgungsplan CB-V-02. Der dortige Anfangssaldo beträgt 1.040.000,00 EUR. Die Schlussrate vermindert sich auf den dann noch offenen Kapitalbetrag.

Zahlungen sind mit der Darlehenskontonummer zu versehen. Der Tilgungsplan ist eine Zahlungsvereinbarung und kein Nachweis, dass eine Rate bereits geleistet wurde. Der tatsächliche Eingang wird ausschließlich im Darlehenskonto gebucht. Eine befristete Aussetzung einzelner Raten bedarf einer gesonderten Vereinbarung; sie lässt die Kapitalforderung im Übrigen bestehen.

5 Sicherheiten und Verwertung

Die Bank erhält die in der Sicherungsvereinbarung CB-V-03 genau bezeichneten Sicherheiten. Diese sichern ausschließlich das Darlehen OF-109 und die in dieser Urkunde vereinbarten Nebenansprüche. Eine darüber hinausgehende Sicherung sämtlicher gegenwärtiger und künftiger Bankforderungen wird nicht vereinbart.

Ein Sicherheitenwert ist keine Tilgung. Verkauf, Freigabe und Ablösung werden anhand der tatsächlichen gesicherten Forderung abgerechnet. Die Bank darf keinen Erlös mehrfach anrechnen und legt der Gesellschaft jede Verwertung mit Bruttoerlös, notwendigen Kosten, Verrechnung und verbleibender Forderung offen.

6 Auskunft und Erhaltung

Die Gesellschaft übermittelt der Bank den festgestellten Jahresabschluss sowie auf konkrete Anfrage aktuelle betriebliche Auswertungen. Sie zeigt Verlust, Beschädigung oder Veräußerung eines Sicherungsgegenstands unverzüglich an und unterhält die vereinbarte Sachversicherung. Eine bloße Meldung ersetzt keine vertraglich erforderliche Zustimmung.

Die Bank darf die Sicherheiten nach rechtzeitiger Terminabstimmung besichtigen, soweit der laufende Betrieb und Geheimhaltungsinteressen gewahrt bleiben. Kosten nicht erforderlicher oder wiederholter Routineprüfungen trägt sie selbst.

7 Laufzeit und außerordentliche Beendigung

Das Darlehen endet mit vollständiger Erfüllung des Tilgungsplans. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Bank vor den vereinbarten Fälligkeitsterminen besteht nicht. Gesetzliche außerordentliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Eine vorzeitige Gesamtfälligstellung setzt eine wirksame gesonderte Erklärung voraus; ein interner Risikovermerk stellt eine solche Erklärung nicht dar.

Vor einer Kündigung wegen einer behebbaren Pflichtverletzung ist grundsätzlich eine angemessene Abhilfefrist zu setzen, soweit das Gesetz keine Ausnahme zulässt. Die Bank beziffert den bei Beendigung verlangten Saldo und führt Kapital, Zinsen und Kosten getrennt auf.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Elin von Tannrode rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Betina Riedel und Dana Eckhoff für Lausitzer Werkbank AG

gez. Elin von Tannrode für Spreeglasur Industriekeramik GmbH